

Professor: João Marcello Dias
Aluno: João Vitor de Almeida Lima
Sprint: LGPD

Estudo de Caso - LGPD

a) Quais das respostas fornecidas pela empresa estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? Justifique sua resposta com base na legislação.

Nenhuma das respostas fornecidas pela Trevixel Sistemas está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no contexto das solicitações de Kael. O direito de acesso e o exercício dos direitos do titular são garantidos por lei de forma facilitada e gratuita. A recusa em excluir dados sem o pagamento de uma taxa está em desacordo, pois o Art. 18, caput, da LGPD, garante que o titular tem direito a obter seus dados mediante requisição, e o Art. 9º, § 4º, estabelece que o exercício desse direito é gratuito. A alegação de que a portabilidade dos dados não é oferecida também contraria a lei, que estabelece o direito à portabilidade no Art. 18, V. Por fim, a negação do acesso aos dados por "motivos de segurança" sem apresentar uma justificativa legal específica viola o direito de acesso aos dados (Art. 18, II) e o princípio da Transparência (Art. 6º, VI).

b) Quais dessas respostas fornecidas pela empresa estão em desacordo com a LGPD? Justifique sua resposta com base na legislação.

Todas as três respostas estão em desacordo com a LGPD:

- Cobrança de taxa para exclusão de dados: Viola o Art. 18, caput, e o Art. 9º, § 4º, que asseguram o exercício dos direitos do titular de forma gratuita e facilitada.
- Recusa da portabilidade de dados: Viola o direito de portabilidade previsto no Art. 18, V, que garante a transferência dos dados pessoais para outro fornecedor de serviço, mediante requisição.
- Negação do acesso por "motivos de segurança": Viola o direito de acesso aos dados (Art. 18, II) e o princípio do Livre Acesso (Art. 6º, IV), que garante consulta facilitada e gratuita à integralidade dos dados pessoais. A negação do acesso aos próprios dados sem um fundamento legal (ex: segredo comercial/industrial) é uma falha na transparência.

c) Quais direitos Kael pode exigir legalmente nesse caso, de acordo com a LGPD? Apresente a fundamentação com base na legislação.

Kael pode exigir legalmente os seguintes direitos, conforme o Art. 18 da LGPD:

- Confirmação da existência de tratamento e Acesso aos dados: Garantido pelo Art. 18, I e II. Kael tem o direito de saber quais dados a Trevixel tem sobre ele.
- Eliminação dos dados pessoais: Garantido pelo Art. 18, VI, uma vez que o tratamento para envio de promoções (e-mail marketing) é geralmente baseado no consentimento. Ao "encerrar o vínculo", Kael está revogando esse consentimento. Além disso, pode exigir a eliminação de dados desnecessários ou excessivos (Art. 18, IV).

- Portabilidade dos dados: Direito de solicitar que os dados sejam transferidos para outra empresa, conforme o Art. 18, V.
- Informação sobre o compartilhamento: Garantido pelo Art. 18, VII. Kael pode exigir que a empresa informe com quais entidades públicas ou privadas seus dados foram compartilhados.

d) Quais cuidados os profissionais de tecnologia da informação devem adotar, no contexto do caso apresentado, ao lidar com dados pessoais de terceiros? Fundamente sua resposta com base nos princípios da LGPD.

Os profissionais de TI, atuando como parte do Controlador ou Operador, devem integrar os Princípios da LGPD (Art. 6º) em suas rotinas:

- Princípio da Segurança (Art. 6º, VII): Devem adotar medidas técnicas e administrativas robustas (como criptografia e controle de acesso rígido) para proteger os dados de Kael contra acessos não autorizados ou vazamentos.
- Princípio da Prevenção (Art. 6º, VIII): Devem implementar procedimentos e ferramentas para prevenir a ocorrência de danos, realizando testes de segurança e mantendo sistemas atualizados.
- Princípio da Necessidade (Art. 6º, III): Os sistemas de coleta e armazenamento devem ser limitados ao mínimo necessário para a finalidade legítima (minimização de dados). No caso, se Kael encerrou o vínculo, os dados devem ser eliminados (exceto se obrigação legal de retenção), pois não são mais necessários para o serviço.
- Princípio do Livre Acesso e Transparência (Art. 6º, IV e VI): A arquitetura do sistema deve permitir que o titular consulte de forma facilitada e gratuita (Livre Acesso) a integralidade de seus dados e obtenha informações claras sobre como eles foram tratados (Transparência), garantindo a capacidade de atender prontamente à solicitação de Kael.

e) A LGPD faz a distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Com base nas informações fornecidas por Kael, qual(is) dado(s) pode(m) ser considerado(s) sensível(is) de acordo com a legislação? Justifique sua resposta.

Com base unicamente nos dados fornecidos por Kael (nome, data de nascimento, CPF, telefone, email e endereço), nenhum deles pode ser considerado dado pessoal sensível. De acordo com o Art. 5º, II, da LGPD, dado pessoal sensível é aquele que trata de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Os dados fornecidos por Kael são classificados como dados pessoais comuns (Art. 5º, I), pois são informações capazes de identificá-lo (como nome e CPF), mas não se enquadram nas categorias sensíveis que exigem maior grau de proteção.

Referências:

BRASIL. LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>.

LGPD: qual a diferença entre dados pessoais, dados pessoais sensíveis e anonimizados? | Becker Direito Empresarial. Disponível em:
<<https://direitoempresarial.com.br/lgpd-qual-a-diferenca-entre-dados-pessoais-dados-pessoais-sensiveis-e-anonimizados>>. Acesso em: 28 out. 2025.

Centrais de Conteúdo. Disponível em:
<<https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo>>. Acesso em: 28 out. 2025.